

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO DOCUMENTAL — CadÚnico/Assistencial

Φ — Triagem CadÚnico (IA) + Dossiê com coleta assistida
Meu Cumpadre — Orquestração Documental e Tecnologia Ltda. · CNAE 6201-5/01
Goânia-GO · Minuta v0.1 PROVISIONAL · Junho 2026

(!) MINUTA PROVISIONAL — NÃO ASSINAR ANTES DA REVISÃO JURÍDICA

Ponto que depende de parecer (R3 · Dra. Juliana, Bloco M2): a Cláusula 2.3 (success fee de R\$ 60 condicionado à liberação do benefício) é o elemento PROVISIONAL. A base é a tese de que não há prerrogativa OAB no âmbito CadÚnico/assistencial (ADR-007 v3.8 §A1.2/§96). Enquanto não houver parecer favorável, não cobrar o componente condicionado — usar a Cláusula 2.3-ALT (conservadora). A vedação a success fee no Φ: previdenciário permanece integral e inalterada.

O QUE ESTE CONTRATO DIZ — EM LINGUAGEM CLARA

A empresa Meu Cumpadre é uma empresa de tecnologia. Não é advogado e não é o governo.
Este serviço é para o CadÚnico (o cadastro do governo para programas sociais como Bolsa Família e BPC). A empresa vai te ajudar a organizar seus documentos, fazer um diagnóstico do seu caso e te preparar para a entrevista no CRAS — junto com você, usando seu acesso com sua autorização.
O diagnóstico inicial é de graça (Φ-Triagem). Se você seguir com o dossiê completo, o preço é R\$ 60 agora + R\$ 60 só se o benefício sair, em parcelinhas de R\$ 15. Se o benefício não sair, você só paga os R\$ 60 do começo — nada do segundo.

(!) [Nota interna PROVISIONAL — não vai ao cidadão antes do parecer] A parte "R\$ 60 só se o benefício sair" (success fee, Cláusula 2.3) depende do parecer da Dra. Juliana (R3). Até lá, o preço operante é fiat R\$ 60 (Cláusula 2.3-ALT), e esta redação em linguagem clara NÃO pode migrar para script de venda / WhatsApp / landing.
Quem decide se você tem direito é o governo/CRAS, não o Meu Cumpadre. Você paga pelo trabalho de organizar e preparar.
Seu acesso fica guardado com segurança só enquanto o serviço acontece. No final, a gente apaga. Se você ficar sem pagar, a gente nunca segura seu acesso como pressão.
Em 7 dias você pode desistir e receber o dinheiro de volta, sem explicar nada.

PREÂMBULO — IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA: MEU CUMPADRE — ORQUESTRAÇÃO DOCUMENTAL E TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ [a inserir], sede em Goânia-GO, CNAE 6201-5/01 (desenvolvimento de programas de computador sob encomenda), neste ato representada por seu Founder/CEO Alessandro de Souza Neves, CPF [a inserir], adiante "CONTRATADA" ou "MC".
CONTRATANTE: [NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], documento de identidade nº [...], CPF nº [...], NIS nº [... se houver], residente em [endereço], adiante "CONTRATANTE" ou "CIDADÃO(Ã)";
Resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO DOCUMENTAL CadÚnico/Assistencial, regido pelas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO E DA NATUREZA DO SERVIÇO

- O objeto é a prestação de serviços tecnológicos de orquestração documental destinados a viabilizar, em nome e sob a instrução do(a) CONTRATANTE: (a) diagnóstico assistido por IA de elegibilidade a programas do CadÚnico/assistenciais (ex.: Bolsa Família, BPC/LOAS) — produto Φ-Triagem; e (b) montagem de dossiê documental com coleta assistida, formulário pré-analisado, checklist de pendências e preparação para entrevista no CRAS — produto Φ-Dossiê.
- A CONTRATADA é empresa de tecnologia (CNAE 6201-5/01). Não é sociedade de advocacia, não exerce advocacia, não representa o(a) CONTRATANTE perante o CRAS, o órgão gestor municipal, o INSS ou o Poder Judiciário, e não promete ou garante qualquer resultado (concessão, valor ou data do benefício assistencial).
- A obrigação é de meio — não de resultado — quanto à concessão do benefício. A decisão de concessão/liberação é ato exclusivo do poder público competente (município/CRAS, MDS, INSS conforme o caso).
- FRONTEIRA ENTRE VERTICAIS. Este contrato trata exclusivamente da vertical CadÚnico/assistencial (Φ). Não se confunde com o produto previdenciário (Φ:), regido por contrato próprio. É vedada a aplicação, por analogia, das regras de cobrança deste contrato (inclusive Cláusula 2.3) ao Φ: previdenciário (ADR-007 v3.8 §98; INSTRUCOES v6.0.2-474).

CLÁUSULA 2ª — DO PREÇO E DA COBRANÇA

- Φ-TRIAGEM — GRATUITA. O diagnóstico inicial por IA (Φ-Triagem) é prestado sem qualquer custo ao(à) CONTRATANTE.
- Φ-DOSSIÊ — PREÇO. Optando o(a) CONTRATANTE pelo dossiê com coleta assistida, o preço total é R\$ 120,00, de composto em:

Componente	Valor	Natureza	Vencimento
Entrada (fixo)	R\$ 60,00	Pré-serviço, devido pela execução do dossiê	No ato da contratação
Condicionado (success fee)	R\$ 60,00	Devido somente se ocorrer a liberação do benefício (vide 2.4)	Após a liberação, em 4x R\$ 15,00

- DO COMPONENTE CONDICIONADO (SUCCESS FEE) — (!) CLÁUSULA PROVISIONAL (R3).
O componente de R\$ 60,00 é devido exclusivamente na hipótese de efetiva liberação do benefício assistencial ao(à) CONTRATANTE, e é cobrado em até 4 parcelas de R\$ 15,00 após essa liberação. Não havendo liberação, este componente não é devido e nada é cobrado além da entrada (2.2).

Fundamento (a validar — Bloco M2): no âmbito CadÚnico/assistencial não há prerrogativa privativa da advocacia (Lei 8.906/94), de modo que a cobrança condicionada não configura honorário de êxito advocatício (ADR-007 v3.8 §A1.2/§96). Esta cláusula é PROVISIONAL e só entra em vigor após parecer favorável da Dra. Juliana Pereira de Melo. Até lá, aplica-se a Cláusula 2.3-ALT.

- ALT. VERSÃO CONSERVADORA (vigente até o parecer). Enquanto pendente o parecer da Cláusula 2.3, o preço do Φ-Dossiê é fixo de R\$ 60,00 (entrada única), sem qualquer componente condicionado ao resultado, sem success fee e sem participação no valor do benefício.
- DEFINIÇÃO OBJETIVA DE "LIBERAÇÃO DO BENEFÍCIO". Para os fins da Cláusula 2.3, considera-se "liberação" a concessão/início de pagamento de benefício assistencial (ex.: Bolsa Família, BPC/LOAS) ao(à) CONTRATANTE, comprovada por extrato/sistema oficial, ocorrida em razão e na vigência dos serviços deste contrato. Reajustes posteriores, renovações automáticas ou benefícios já ativos antes da contratação não caracterizam liberação.
- SEM OUTRAS COBRANÇAS. Salvo o disposto nas Cláusulas 2.2/2.3, não há reajuste, taxa adicional, comissão proporcional ao valor do benefício, ou cobrança posterior de qualquer natureza. A CONTRATADA não intermedia crédito; o parcelamento é relação direta com a operadora, quando houver.
- TETO DE DIGNIDADE (Φ:). A parcela mensal máxima comprometida pelo(a) CONTRATANTE com serviços MC não poderá exceder 0,5 x β_rms (incluído no β_rms o benefício recebido). Constraint verificado automaticamente a cada fatura.
- VEDAÇÃO À CONTAMINAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O componente condicionado da Cláusula 2.3 não se aplica a qualquer serviço previdenciário (Φ:), onde a vedação a success fee permanece integral (art. 22 Lei 8.906/94; REsp 2.079.440/RO).

CLÁUSULA 3ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços com diligência, boa-fé e linguagem acessível (Teste Zilda-STF).
- Entregar o Φ-Dossiê em até 7 (sete) dias corridos do recebimento da documentação completa.
- Manter confidencialidade e segurança dos dados (Cláusula 7§).
- Informar proativamente o(a) CONTRATANTE sobre pendências, prazos e exigências, independentemente do status financeiro.
- Não abandonar o caso durante a preparação e o acompanhamento da entrevista CRAS.

CLÁUSULA 4ª — DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

- Fornecer documentos legíveis e autênticos em tempo hábil.
- Informar alterações relevantes de renda, composição familiar ou situação social.

- 4.3. Efetuar o pagamento da entrada (2.2) e, se devido, do componente condicionado (2.3).
- 4.4. Não compartilhar credenciais com terceiros durante o período de custódia, salvo autorização da CONTRATADA.

CLÁUSULA 5ª — DO PRAZO E DA JORNADA

- 5.1. Entrega do dossiê em até 7 dias corridos do recebimento da documentação completa; diligências pendentes suspendem o prazo.
- 5.2. A jornada compreende triagem (Φo-Triagem), coleta assistida, montagem do dossiê e preparação para a entrevista CRAS. O prazo de análise e a decisão são do poder público, não controláveis pela CONTRATADA.
- 5.3. GUARDIÃO (Φu) — AUTÔNOMO. Concluído o Φo, o(a) CONTRATANTE poderá, voluntariamente, aderir ao Φu Guardiã CadÚnico (regime escalonado R\$ 0-R\$ 19/mês por β_rms per capita), objeto de contrato autônomo. A não-adesão não gera ônus. O Φu não tem success fee e não se confunde com a Cláusula 2.3.

CLÁUSULA 6ª — DA CUSTÓDIA DE CREDENCIAIS

- (!) A inadimplência jamais justifica retenção de credenciais. Retenção como instrumento de cobrança é vedada em qualquer hipótese.
- 6.1. Credenciais de acesso (gov.br / sistemas CadÚnico) eventualmente fornecidas são custodiadas sob Bitwarden AES-256, 2FA e audit log, exclusivamente pelo tempo do serviço.
- 6.2. A custódia encerra-se automaticamente no primeiro de: (i) conclusão/entrega do dossiê e desfecho; ou (ii) cancelamento, com eliminação em D+0. Não há terceiro gatilho.
- 6.3. Vedada, em qualquer hipótese, a retenção como instrumento de cobrança ou coerção (CDC art. 39 V; LGPD art. 18 VI; CP arts: 146 e 345).
- 6.4. Vedadas operações financeiras com as credenciais (empréstimo, descontos associativos, cessão de créditos).
- 6.5. Ao encerramento, a CONTRATADA orienta a troca de senha e elimina o valor custodiado, mantendo apenas metadata/audit log para compliance.

CLÁUSULA 7ª — LGPD

- 7.1. Tratamento conforme Lei 13.709/2018, sob execução de contrato (art. 7º V) e consentimento específico (art. 7º I) para dados sensíveis e custódia de credenciais. Dados de CadÚnico, NIS, renda e composição familiar recebem tratamento na stack soberana.
- 7.2. Consentimento colhido por áudio no WhatsApp oficial, transcrito, criptografado, com timestamp.
- 7.3. Direitos do art. 18 LGPD atendidos em até 15 dias (DPO: dpo@meucumpadre.com.br).
- 7.4. Conservação por 5 anos após o serviço; depois, eliminação/anonimização.
- 7.5. Ouvidoria independente: ouvidoria@meucumpadre.com.br (SLA 48h).

CLÁUSULA 8ª — CANCELAMENTO, ARREPENDIMENTO E INADIMPLÊNCIA

- (!) ARREPENDIMENTO — 7 DIAS (CDC art. 49): cancelamento sem custo em 7 dias corridos; devolução integral da entrada em até 2 dias úteis.
- 8.1. Direito de arrependimento em 7 dias corridos (CDC art. 49) — devolução integral, sem multa.
- 8.2. Após o 7º dia, iniciada a produção do dossiê, não há devolução da entrada (produto personalizado em execução — art. 49, § único, CDC). O componente condicionado (2.3) segue sua própria regra: só é devido se houver liberação.
- 8.3. INADIMPLÊNCIA. Dado o valor reduzido, o protocolo é: D+5 notificação (tom de cuidado) · D+20 suspensão de comunicação ativa (monitoramento interno segue) · D+60 rescisão declarada + eliminação de credenciais + cobrança civil rito CDC. Nunca cancelar antes de D+60.
- 8.4. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. Qualquer movimentação relevante (exigência, prazo CRAS, decisão) é comunicada independentemente de débito, sem menção a cobrança (CDC art. 6º III).
- 8.5. SUCCESS FEE E LIQUIDEZ. O componente condicionado (2.3) só é cobrado após a liberação do benefício — isto é, quando o(a) CONTRATANTE já tem liquidez. A CONTRATADA nunca cobra o condicionado antes do benefício existir.

CLÁUSULA 9ª — NÃO-ADVOCACIA E ENCAMINHAMENTO

- 9.1. Caso o caso demande atuação jurídica (ex.: indeferimento que exija recurso/ação), a CONTRATADA poderá, mediante concordância prévia e expressa, apresentar advogada(s) parceira(s) — sem vinculação obrigatória e sem comissão por indicação (Provimento CFOAB 205/2021).
- 9.2. A relação advocatícia é exclusivamente entre o(a) CONTRATANTE e a advogada. A CONTRATADA é estranha ao contrato de honorários e não recebe comissão, percentual ou bônus por indicação.

CLÁUSULA 10ª — RESCISÃO

- 10.1. Pelo(a) CONTRATANTE: a qualquer tempo, por comunicação formal (após arrependimento, sem devolução da entrada conforme 8.2).
- 10.2. Pela CONTRATADA: inadimplência > 60 dias, falsidade documental, ou impossibilidade técnica não imputável.
- 10.3. Força maior/caso fortuito não gera ônus.

CLÁUSULA 11ª — CONFIDENCIALIDADE

- 11.1. Sigilo absoluto sobre dados e documentos, salvo autorização expressa ou obrigação legal.

CLÁUSULA 12ª — FORO

- 12.1. Foro do domicílio do(a) CONTRATANTE (CDC art. 101, I).

CLÁUSULA 13ª — DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. Redigido em linguagem clara (CDC art. 6º III). Dúvidas podem ser esclarecidas antes da assinatura.
- 13.2. Assinatura eletrônica via ZapSign (MP 2.200-2/2001; Lei 14.063/2020).
- 13.3. Anexos: I — Checklist de documentos CadÚnico · II — Jornada simplificada · III — Script do áudio de consentimento LGPD.

ASSINATURAS

Goiânia-GO, ____ de _____ de 2026.

CONTRATADA	CONTRATANTE
MEU CUMPADRE — ORQUESTRAÇÃO DOCUMENTAL E TECNOLOGIA LTDA.	[NOME COMPLETO]
Alessandro de Souza Neves — Founder/CEO	CPF: [a inserir]

NOTAS PARA REVISÃO JURÍDICA — DRA. JULIANA PEREIRA DE MELO (OAB-GO 38.662)

- DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO INTERNO. Esta minuta é PROVISIONAL; a Cláusula 2.3 não vigora sem parecer favorável.
- M1. O componente condicionado (success fee) da Cláusula 2.3 é admissível no âmbito CadÚnico/assistencial, mantida a vedação no Φu previdenciário? (questão-mãe do Bloco M2)
- M2. A tese "não há prerrogativa OAB no âmbito CadÚnico/assistencial" (ADR-007 §A1.2/§96) sustenta a cobrança condicionada sem caracterizar honorário de êxito?
- M3. A definição objetiva de "liberação do benefício" (Cláusula 2.4) é suficiente para afastar a aparência de êxito disfarçado?
- M4. O modelo R\$ 60 + R\$ 60 condicionado em 4x R\$ 15 cria risco de enquadramento como pagamento contingente típico de instituição financeira (Lei 4.595/64 art. 17), na linha da nota N7 do Φz?
- M5. A Cláusula 2.3-ALT (versão conservadora, flat R\$ 60 sem condicionado) é a redação correta para vigorar até o parecer? Há ajuste a fazer?
- M6. A Cláusula 1.4/2.7 (firewall que proíbe analogia Φu→Φu) é suficiente para isolar a vertical previdenciária? Validar também a base legal citada em 2.7 (art. 22 da Lei 8.906/94, ao lado do REsp 2.079.440/RO) — confirmar pertinência ou ajustar.

REGISTRO DE VERSÕES

Versão	Data	Alteração
v0.1	01/06/2026	Minuta inaugural PROVISIONAL. Espelha estrutura da minuta Φ: v2.4, adaptada a CadÚnico + success fee condicionado (Cláusula 2.3, PROVISIONAL/R3) + versão conservadora 2.3-ALT. Notas M1-M6 para parecer Dra. Juliana (Bloco M2). Revisão adversarial Sister Anciã (Code) realizada antes do R3 — sem ; aplicados 2 ajustes (selo PROVISIONAL na linguagem clara; M6 inclui validar base legal 2.7).

Dignidade > Compliance > Viabilidade. Sempre nesta ordem.
MC-CONTRATO-Phi0-MINUTA-v0.1-PROVISIONAL-2026-0601 · NÃO ASSINAR antes do parecer R3.